e exposição dos debates que travamos, sendo imperiosa, sem dúvida, uma reforma e uma atualização do Código Civil de 2002 diante dos novos desafios contemporâneos e por tudo o que está exposto neste livro.

Como último esclarecimento inicial a respeito do projeto, cabe deixar evidente a afirmação de não se tratar de uma projeção de um "Novo Código Civil", mas apenas de uma ampla reforma, com atualizações fundamentais e necessárias, para que o Direito Civil Brasileiro esteja pronto para enfrentar os desafios do século XXI.

Foram mantidos a organização, a estrutura e os princípios da atual Lei Geral Privada, assim como dispositivos fundamentais, caso dos seus arts. 113 e 187, que não sofreram qualquer alteração. Em muitos deles, houve apenas a correção do texto – como naqueles relativos do Direito de Família, em que se incluiu o convivente ao lado do cônjuge –, e a atualização diante de leis recentes, de decisões dos Tribunais Superiores e dos enunciados aprovados nas *Jornadas de Direito Civil*, além da retomada do Código Civil como protagonista em matéria do Direito Privado, o que foi esvaziado, nos últimos anos.

Partimos, então, ao estudo do Código Civil de 2002, com as proposições de sua mais do que necessária reforma nos próximos capítulos.

2.9 RESUMO ESQUEMÁTICO

O Código Civil de 2002 – O atual Código Civil traz uma nova sistemática para o Direito Privado, rompida com a codificação anterior. Desse modo, é fundamental compreender as diretrizes de sua elaboração, bem como os seus três princípios básicos. Importante sempre conceber o direito privado como um sistema planetário, em que o Sol é a Constituição Federal de 1988, o planeta Terra o Código Civil e os satélites os *microssistemas jurídicos ou estatutos*, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor.

Diretrizes básicas de elaboração do Código Civil de 2002 – Segundo Miguel Reale, principal idealizador da codificação de 2002 (tanto que o novo Código Civil pode ser denominado *Código Reale*), foram suas diretrizes básicas:

a) Preservação do Código Civil anterior sempre que fosse possível, pela excelência do seu texto e diante da existência de um posicionamento doutrinário e jurisprudencial já consubstanciado sobre os temas nele constantes.

b) Alteração principiológica do Direito Privado, em relação aos ditames básicos que constavam na codificação anterior, buscando a nova codificação valorizar a *eticidade*, a *socialidade* e a *operabilidade*.

c) Aproveitamento dos estudos anteriores em que houve tentativas de reforma da lei civil.

d) Firmar a orientação de somente inserir no Código Civil matéria já consolidada ou com relevante grau de experiência crítica, transferindo-se para a legislação especial questões ainda em processo de estudo, ou que, por sua natureza complexa, envolvem problemas e soluções que extrapolam a codificação privada, caso da bioética, do biodireito e do direito digital.

e) Dar nova estrutura ao Código Civil, mantendo-se a Parte Geral – conquista preciosa do Direito brasileiro, desde Teixeira de Freitas –, mas com nova organização da matéria, a exemplo das recentes codificações.

f) Não realizar, propriamente, a unificação do Direito Privado, mas sim do direito das obrigações – de resto já uma realidade em nosso país –, em virtude do obsoletismo do Código Comercial de 1850 – com a consequente inclusão de mais um livro na parte especial, que se denominou *Direito de Empresa.*

g) Valorização de um sistema baseado em cláusulas gerais, que dão certa margem de interpretação ao julgador. Essa pode ser tida como a principal diferença de filosofia entre o Código Civil de 2002 e seu antecessor.

As cláusulas gerais – Podem ser conceituadas como *janelas abertas, que devem ser preenchidas pelo aplicador do direito, caso a caso.* Diferem-se em relação aos conceitos indeterminados e aos princípios pela função. A boa-fé, por exemplo, é um conceito legal indeterminado. Constitui uma cláusula geral, pois o magistrado deve preenchê-lo, situação por situação. Na ótica contratual, a boa-fé objetiva é ainda um princípio, regramento básico aplicado a todos os negócios patrimoniais.

Os princípios do Código Civil para Miguel Reale:

a) *Princípio da eticidade* – significa a valorização da ética, da boa-fé objetiva, dos bons costumes. Qualquer conduta que viole essa eticidade constitui abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

b) *Princípio da socialidade* – significa o rompimento com o individualismo anterior. Pelo atual Código Civil, *tudo tem função social*, característica de todos os institutos privados.

c) *Princípio da operabilidade* – visualizado no aspecto da facilitação do Direito Civil, também denominado princípio da simplicidade, bem como da efetividade ou concretude do Direito Privado, mediante a existência de um sistema de cláusulas gerais. Esse sistema de conceitos abertos, que devem ser preenchidos pelo juiz, é criticado por alguns autores. Assim, há a operabilidade/simplicidade e a operabilidade/efetividade, respectivamente.

Ontognoseologia Jurídica de Miguel Reale – O Código Civil Brasileiro de 2002 foi concebido à luz da teoria do conhecimento jurídico do Professor Miguel Reale. Entram em cena o *culturalismo jurídico* e a *teoria tridimensional do direito.* Pelo *culturalismo*, a cultura, a experiência e a história, tanto do juiz quanto do meio social, irão orientar as decisões futuras. Pelo *tridimensionalismo*, o direito deve ser concebido à luz de normas, fatos e valores. Assim, o aplicador do direito deve ser jurista, sociólogo e filósofo na árdua tarefa de preencher as

cláusulas gerais.

Direito Civil Constitucional – Significa uma variação hermenêutica, em que se busca interpretar o Direito Privado, à luz do Código Civil e, sobretudo, da Constituição Federal e dos princípios constitucionais. Essa disciplina, da qual somos adeptos e entusiastas, está estribada em três princípios básicos, conforme Gustavo Tepedino:

a) Valorização da dignidade da pessoa humana – art. 1.º, III, da CF/1988.

b) Solidariedade social – art. 3.º, I, da CF/1988.

c) Igualdade em sentido amplo, ou isonomia – art. 5.º, *caput*, da CF/1988.

Por diversas vezes serão utilizados tais princípios para solucionar questões práticas envolvendo o Código Civil de 2002 (tríade *dignidade-solidariedade-igualdade*).

Diálogo das fontes – Diante da explosão de leis que temos na atualidade, deve-se buscar, sempre que possível, uma interação entre as normas jurídicas, um *diálogo de complementaridade*. A tese foi trazida ao Brasil por Claudia Lima Marques, a partir dos ensinamentos de Erik Jayme. A primeira tentativa de diálogo ocorre com relação ao Código Civil de 2002 e ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado n. 167 do CJF/STJ). Também são possíveis diálogos entre o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho (Direito Civil *x* Direito do Trabalho).

Interações entre a constitucionalização do Direito Civil*, a eficácia *horizontal dos direitos fundamentais*, a *personalização do Direito Civil* e o sistema de cláusulas gerais construído pela *ontognoseologia realeana – A constitucionalização do Direito Civil nada mais é do que um diálogo entre o Código Civil e a Constituição (Direito Civil Constitucional). Com isso, vai-se até a Constituição, onde repousa a proteção da pessoa como máxime do nosso ordenamento jurídico (personalização). Para que essa proteção seja possível, deve-se reconhecer a *eficácia horizontal dos direitos fundamentais*, ou seja, que as normas que protegem a pessoa, previstas no Texto Maior, têm aplicação nas relações entre particulares. A porta de entrada dessas normas protetivas nas relações privadas pode se dar por meio das cláusulas gerais ou mesmo de forma direta (eficácia horizontal mediata).

Em síntese, percebe-se que todas essas teorias possibilitam a visão de um sistema unitário, em que há mútuos diálogos e o reconhecimento da interdisciplinaridade. Assim está sendo construído o Direito Civil Contemporâneo.

A Reforma do Código Civil de 2002 – Em 24 de agosto de 2023, o Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco nomeou e formou uma Comissão de Juristas para empreender os trabalhos de reforma e de atualização do Código Civil de 2002. Como antes se expôs, o projeto que gerou a atual codificação privada é da década de 1970, estando desatualizada em vários aspectos, sobretudo em questões relativas ao Direito de Empresa, ao Direito de Família, ao Direito das Sucessões e diante das novas tecnologias. Voltou-se a afirmar, com muita força, que o atual Código Civil "já nasceu velho".

A Comissão teve a Presidência do Ministro Luis Felipe Salomão e a Vice-Presidência do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Atuei como relator da comissão, ao lado da Professora Rosa Maria de Andrade Nery. Foram formados oito grupos de trabalho, de acordo com os livros respectivos do Código Civil e também com a necessidade de inclusão de um capítulo específico sobre o Direito Civil Digital. O Anteprojeto de Reforma do Código Civil foi entregue ao Congresso Nacional em abril de 2024, estando em tramitação naquela casa legislativa.

2.10 QUESTÕES CORRELATAS

01. (TRT-16.ª Região/MA – TRT 16R – Juiz do Trabalho Substituto – 2015) Acerca do Direito Civil brasileiro, assinale a opção CORRETA:

○ (A) O Direito Civil volta-se à solução de problemas abstratamente previstos, independentemente de sua expressão concreta e simplificada.

○ (B) Diante da ausência de legislação, o aplicador do Direito valer-se-á de outras fontes, tais como analogias, costumes e princípios gerais de direito. Para tanto, recorrerá à doutrina e à jurisprudência, sendo-lhe vedado, no entanto, o recurso à equidade.

○ (C) O princípio da eticidade, utilizando-se de critérios éticos, tem como base o valor da pessoa humana como fonte de todos os demais valores, o que possibilita a relativização do princípio do *pacta sunt servanda*, quando o contrato estabelecer vantagens exageradas para um contratante em detrimento do outro.

(D) A obrigatoriedade da lei surge a partir da sua publicação oficial, o que implica, salvo disposição em contrário, na sua vigência e vigor imediatos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional.

(E) O princípio da socialidade reflete a prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, razão pela qual o direito de propriedade individual, de matriz liberal, deve ceder lugar ao direito de propriedade coletiva, tal como preconizado no socialismo real.

CONCLUIR QUESTÃO

02. (TJM-SP – Vunesp – Juiz de Direito Substituto – 2016) Buscando estabelecer a adequação e a aplicação do direito tal como previsto ao caso concreto, às circunstâncias do negócio jurídico no plano econômico e no plano de um determinado grupo social atingido pelo negócio jurídico concreto, o Código Civil privilegiou, com mais ênfase, o princípio norteador da

(A) sociabilidade.

(B) operabilidade.

(C) autonomia privada.

(D) eticidade.

(E) boa-fé objetiva.

CONCLUIR QUESTÃO

03. (DPE-BA – FCC – Defensor Público – 2016) No âmbito da Teoria dos Direitos Fundamentais,

(A) em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares (eficácia horizontal), a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.

(B) a cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais expressa no § 2.º do art. 5.º da Constituição Federal não autoriza que direitos consagrados fora do Título II do texto constitucional sejam incorporados ao referido rol.

(C) o princípio da proibição de retrocesso social foi consagrado expressamente no texto da Constituição Federal.

(D) os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração possuem função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa.

(E) a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada, na sua origem, à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual.

CONCLUIR QUESTÃO

04. (Prev. São José – PR – Advogado – Fauel – 2017) Sobre a constitucionalização do Direito Civil, assinale a alternativa INCORRETA.

○ (A) Interpreta-se o Código Civil a partir da Constituição e não o contrário.

○ (B) O Direito Civil Constitucional está baseado em uma visão fragmentária do ordenamento jurídico.

○ (C) A dignidade da pessoa humana, como vetor axiológico fundamental da Constituição Federal, orienta não só o Estado, mas também os particulares, nas suas relações privadas.

○ (D) O princípio da isonomia, em seu aspecto unicamente formal, não se mostra suficiente, sendo imprescindível a busca pela igualdade material ou substancial.

○ (E) A constitucionalização do Direito Civil relaciona-se diretamente com a consagração da ideia da força normativa das normas constitucionais, não mais perdurando a concepção da Carta Constitucional como mera declaração política.

CONCLUIR QUESTÃO

05. (Procurador Municipal – Prefeitura de Dourados-MS – IBFC – 2022) De acordo com o idealizador do Código Civil de 2002, Miguel Reale, a atual codificação civilista está baseada em três princípios fundamentais. Nesse sentido, assinale a alternativa em que se faz presente um princípio que não integra o rol de princípios fundamentais que orientam o diploma civil de 2002.

○ (A) Princípio da operabilidade: esse princípio tem dois sentidos. Primeiro, o de simplicidade dos institutos jurídicos, como ocorreu com a prescrição e decadência. Segundo o de efetividade, por meio do sistema de cláusulas gerais e conceitos indeterminados adotado pela atual codificação.

○ (B) Princípio da inerência do risco: toda atividade humana possui inerente o risco. Mesmo a pessoa agindo licitamente, em conformidade com lei e suas obrigações, e não tomando nenhuma decisão incorreta e irregular, poderá advir uma situação que enseje a responsabilização civil.

○ (C) Princípio da eticidade: a codificação atual preocupou-se precipuamente com a ética e a boa-fé, sobretudo com a boa-fé objetiva, aquela que existe no plano da conduta de lealdade dos participantes negociais.

○ (D) Princípio da socialidade: o Novo Código Civil distancia-se do caráter individualista da codificação anterior. O "nós" prevalece sobre o "eu". Todos os institutos civis têm função social, caso do contrato e da propriedade.

CONCLUIR QUESTÃO

06. (Prefeitura de Belo Horizonte-MG – RBO – Auditor Fiscal de Tributos Municipais – 2022) Houve no legislador um forte impulso pela consolidação de valores como a socialidade e eticidade a partir da vigência do Código Civil de 2002, alicerces de base principiológica que já se apresentavam em disposições do Código de Defesa do Consumidor. Considerando esta afirmação, assinale a alternativa correta.

○ (A) O conceito de eticidade está presente nos deveres gerais de boa-fé, também reconhecida por boa-fé objetiva, contudo, não existem disposições expressas quanto a tal princípio no Código Civil de 2002.

○ (B) A função social dos contratos, modelo da socialidade, foi totalmente revogada após o advento da Lei da Liberdade Econômica que alterou alguns dispositivos do Código Civil em 2019.

○ (C) A boa-fé objetiva aplica-se apenas para os contratos de consumo, não encontrando previsão expressa no Código Civil.

○ (D) A socialidade e a eticidade aparecem de forma clara nos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, cuja previsão expressa pode ser encontrada em dispositivos do Código Civil.

○ (E) A função social dos contratos consiste em cláusula geral sem aplicação prática nas relações civis-empresariais, mas apenas nas relações de consumo.

CONCLUIR QUESTÃO

07. (TJGO – CS-UFG – Residência Jurídica – 2023) Leia o texto a seguir.

O contrato não pode ser mais visto como uma bolha, que isola as partes do meio social. Simbolicamente, funciona como uma agulha que fura a bolha, trazendo uma interpretação social dos pactos. Não se deve mais interpretar os contratos somente de acordo com aquilo que foi assinado pelas partes, mas sim levando-se em conta a realidade social que os circunda. Na realidade, à luz da personalização e constitucionalização do Direito Civil, pode-se afirmar que a real função do contrato não somente é a segurança jurídica, mas sim atender aos interesses da pessoa humana.

O texto tem correlação com o seguinte princípio:

○ (A) autonomia privada.

○ (B) força obrigatória do contrato.

○ (C) função social do contrato.

○ (D) relatividade dos efeitos contratuais.

○ (E) *venire contra factum proprium*.

CONCLUIR QUESTÃO

GABARITO

01 – C	02 – B	03 – E
04 – B	05 – B	06 – D
07 – C		